

Udskriftsdato: torsdag den 5. marts 2026

BEK nr 1233 af 27/10/2018 (Historisk)

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2019

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,
Arbejdstilsynet, j.nr. 20185000633

Senere ændringer til forskriften

BEK nr 1105 af 10/11/2019

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2019¹⁾

I medfør af § 27, stk. 4, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 216 af 27. februar 2017, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring:

§ 1. En løbende ydelse for tab af erhvervsevne, tilkendt efter § 17 og § 17 a i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel A, B eller C, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Tabel A anvendes for tilskadekomne født den 1. januar 1963 eller senere, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 68. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3. Tabel B anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 67. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 4. Tabel C anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni 1955, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 66½. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 5. Tabel A, B og C anvendes desuden til fastsættelse af erstatning for fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler efter § 15, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 6. Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem de aldre, som er angivet i tabel A, B og C, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder.

Stk. 7. Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem den højeste alder angivet i tabel C og folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fratrukket 2 år, benyttes mellemliggende faktorer mellem faktoren for den højeste alder angivet i tabel C og faktoren angivet i stk. 8.

Stk. 8. Når den tilskadekomne, på tidspunktet for afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne eller forsikringsselskabets/Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings stillingtagen efter § 15, stk. 3, er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fastsættes kapitalbeløbet ved at gange den årlige ydelse på afgørelsestidspunktet med faktoren 1,246. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsalderen.

§ 2. En løbende ydelse for tab af forsøger, tilkendt efter § 20, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel D, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningsydelsen på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Når restperioden af erstatningsydelsen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i tabellen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

§ 3. Faktorerne i bilagets tabel A, B, C og D er fastsat på grundlag af følgende forudsætninger:

- 1) En dødelighed for erstatningsmodtageren fastsat som et simpelt gennemsnit af mænds og kvinders dødelighed som fastsat i det tekniske livsgrundlag G82.
- 2) En rentefod på 2,83 pct. p.a., fastsat som gennemsnittet af de årsgennemsnitlige effektive renter for 30-årige realkreditobligationer for årene 2013 til 2017. For årene 2013 til 2017 er anvendt årsgennemsnit af Realkreditrådets ugentligt opgjorte lange obligationsrente for realkreditobligationer.
- 3) En beskatning af kapitalafkast på 37,72 pct. fastsat som summen af satserne for indkomståret 2018 for bundskatten (11,13 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), sundhedsbidraget (1,0 pct.), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,91 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,68 pct.).

- 4) En beskatning af løbende ydelse på 37,72 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2018 for bundskatten (11,13 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), sundhedsbidraget (1,0 pct.), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,91 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,68 pct.).
- 5) En løntalsregulering af løbende ydelse på 1,90 pct. årligt, fastsat som gennemsnittet af 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, for årene 2015 til 2019.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på ulykker indtrådt den 1. januar 2011 eller senere og på erhvervssygdomme anmeldt den 1. januar 2011 eller senere, når løbende ydelser omsættes til kapitalbeløb i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1156 af 30. oktober 2017 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2018 ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 27. oktober 2018

TROELS LUND POULSEN

/ Thomas Hjortenbergt

- ¹⁾ Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets direktiv 79/7 EØF af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring, EF-Tidende 1978, nr. L 6, side 24.

Bilag 1

Tabel A: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 68. år

Fyldt alder		Fyldt alder	
5	38,477	30	22,473
6	37,824	31	21,851
7	37,171	32	21,231
8	36,520	33	20,612
9	35,869	34	19,996
10	35,220	35	19,381
11	34,571	36	18,769
12	33,924	37	18,158
13	33,277	38	17,550
14	32,632	39	16,944
15	31,987	40	16,340
16	31,344	41	15,739
17	30,702	42	15,140
18	30,061	43	14,543
19	29,421	44	13,949
20	28,782	45	13,357
21	28,145	46	12,768
22	27,509	47	12,181
23	26,874	48	11,596
24	26,241	49	11,014
25	25,609	50	10,434
26	24,978	51	9,857
27	24,350	52	9,281
28	23,722	53	8,708
29	23,097	54	8,136
		55	7,566
		56	6,997
		57	6,428

Tabel B: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 67. år

Fyldt alder	
56	6,465
57	5,892
58	5,320
59	4,746
60	4,172
61	3,595
62	3,015
63	2,432
64	1,842

Tabel C: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 66½. år

Fyldt alder	
63	2,138
64	1,544

Tabel D: Forsørgertabserstatning

Fyldt alder	Resterende erstatningsperiode, antal hele år									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	0,623	1,246	1,870	2,494	3,118	3,743	4,367	4,992	5,617	6,243
19	0,623	1,246	1,870	2,494	3,118	3,742	4,367	4,992	5,616	6,241
20	0,623	1,246	1,870	2,494	3,118	3,742	4,366	4,991	5,615	6,240
21	0,623	1,246	1,870	2,493	3,117	3,741	4,366	4,990	5,614	6,239
22	0,623	1,246	1,870	2,493	3,117	3,741	4,365	4,989	5,613	6,237
23	0,623	1,246	1,869	2,493	3,117	3,740	4,364	4,988	5,612	6,235
24	0,623	1,246	1,869	2,493	3,116	3,740	4,363	4,987	5,610	6,234
25	0,623	1,246	1,869	2,492	3,116	3,739	4,362	4,986	5,609	6,232
26	0,623	1,246	1,869	2,492	3,115	3,738	4,361	4,984	5,607	6,229
27	0,623	1,246	1,869	2,492	3,115	3,738	4,360	4,983	5,605	6,227
28	0,623	1,246	1,869	2,491	3,114	3,737	4,359	4,981	5,603	6,224
29	0,623	1,246	1,868	2,491	3,114	3,736	4,358	4,980	5,601	6,221
30	0,623	1,246	1,868	2,491	3,113	3,735	4,357	4,978	5,598	6,218
31	0,623	1,245	1,868	2,490	3,112	3,734	4,355	4,976	5,596	6,215

32	0,623	1,245	1,868	2,490	3,111	3,733	4,353	4,973	5,593	6,211
33	0,623	1,245	1,867	2,489	3,111	3,731	4,352	4,971	5,589	6,207
34	0,623	1,245	1,867	2,489	3,110	3,730	4,350	4,968	5,586	6,202
35	0,623	1,245	1,867	2,488	3,109	3,728	4,347	4,965	5,582	6,198
36	0,623	1,245	1,866	2,487	3,107	3,727	4,345	4,962	5,578	6,192
37	0,623	1,245	1,866	2,487	3,106	3,725	4,342	4,959	5,573	6,187
38	0,623	1,244	1,866	2,486	3,105	3,723	4,340	4,955	5,569	6,180
39	0,622	1,244	1,865	2,485	3,103	3,721	4,337	4,951	5,563	6,173
40	0,622	1,244	1,864	2,484	3,102	3,718	4,333	4,946	5,557	6,166
41	0,622	1,244	1,864	2,483	3,100	3,716	4,330	4,941	5,551	6,158
42	0,622	1,243	1,863	2,482	3,098	3,713	4,326	4,936	5,544	6,149
43	0,622	1,243	1,863	2,480	3,096	3,710	4,321	4,930	5,536	6,139
44	0,622	1,243	1,862	2,479	3,094	3,707	4,317	4,924	5,528	6,129
45	0,622	1,242	1,861	2,477	3,092	3,703	4,312	4,917	5,519	6,117
46	0,622	1,242	1,860	2,476	3,089	3,699	4,306	4,910	5,509	6,105
47	0,622	1,242	1,859	2,474	3,086	3,695	4,300	4,902	5,499	6,091
48	0,622	1,241	1,858	2,472	3,083	3,690	4,293	4,893	5,487	6,077
49	0,622	1,241	1,857	2,470	3,079	3,685	4,286	4,883	5,475	6,061
50	0,622	1,240	1,856	2,468	3,076	3,679	4,278	4,872	5,461	6,043
51	0,621	1,240	1,854	2,465	3,071	3,673	4,270	4,861	5,446	6,024
52	0,621	1,239	1,853	2,462	3,067	3,667	4,261	4,849	5,430	6,004
53	0,621	1,238	1,851	2,459	3,062	3,659	4,251	4,835	5,412	5,981
54	0,621	1,237	1,849	2,456	3,057	3,652	4,240	4,820	5,393	5,957
55	0,621	1,237	1,847	2,452	3,051	3,643	4,228	4,804	5,372	5,931
56	0,621	1,236	1,845	2,448	3,045	3,634	4,215	4,787	5,350	5,903
57	0,620	1,235	1,843	2,444	3,038	3,624	4,201	4,768	5,325	5,872
58	0,620	1,234	1,840	2,440	3,031	3,613	4,185	4,748	5,299	
59	0,620	1,232	1,838	2,434	3,022	3,601	4,169	4,725		
60	0,619	1,231	1,835	2,429	3,014	3,588	4,151			
61	0,619	1,230	1,831	2,423	3,004	3,574				
62	0,619	1,228	1,828	2,417	2,994					
63	0,618	1,227	1,824	2,410						
64	0,618	1,225	1,820							
65	0,617									